العام الجامعي
2026 / 2027

# MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

## تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

# الفقه المقارن (عبادات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

# MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



# نُسخة غير كاملة
# معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

**0110 540 5478**

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

# الفقه المقارن عبادات:

المحاور الآتية

| | | |
|---|---|---|
| الفقه المقارن والخلاف | مختارات من كتاب الطهارة | مختارات في الوضوء |
| مختارات في التيمم | مختارات في الصلاة | مختارات من كتاب الصيام |

## 1 الفصل الأول: مدخل إلى كتاب المغني:

**موقع المغني من التأليف:** كتاب «المغني» لابن قدامة ليس تأليفًا مستقلًا ابتدأه من الصفر، بل هو شرح لكتاب سابق اسمه «المختصر» للخرقي.

1. **الخرقي:** ألف متنًا موجزًا في فقه الحنابلة سماه «المختصر».
2. **ابن قدامة:** شرح هذا المختصر في كتابه «المغني»؛ فهو توسيع وتفصيل له.
3. **المغني:** صار من أهم كتب الفقه المقارن؛ لأن ابن قدامة لم يقتصر على مذهب الحنابلة، بل ذكر أقوال المذاهب الأخرى وأدلتها ورجح بينها.

**ثلاثة أشياء مترابطة:** إذا فهم الطالب هذه الخريطة عرف أنه أمام: **متن مختصر** للخرقي، و**شارح موسع** هو ابن قدامة، و**كتاب جامع** بين المذهب والمقارنة هو المغني.

## − ابن قدامة مؤلف المغني:

**اسمه ونشأته:** هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، أحد أشهر أعلام الحنابلة، وُلد في شعبان سنة ٥٤١هـ ببلدة جماعيل من أرياف نابلس، وهاجر منها مع أهله وله عشر سنين، وحفظ القرآن صغيرًا وضم إليه مختصر الخرقي.

**رحلته:** رحل إلى بغداد سنة ٥٦١هـ فأقام بها أربع سنوات يطلب العلم على شيوخها، ثم عاد إلى دمشق واستقر بها، وتخرج على يديه خلق كثير.

MARA 01054055478

**مؤلفاته ووفاته:** من مؤلفاته: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصول، ونسب قريش، وفضائل الصحابة، وتوفي يوم السبت يوم الفطر سنة ٦٢٠هـ، وشهد جنازته خلق لا يحصون.

## ثناء الأعلام على ابن قدامة:

| العالم: | ثناؤه عليه: |
|---|---|
| ابن تيمية: | ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ موفق. |
| ابن رجب: | هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، طنّت في ذكره الأمصار وضنّت بمثله الأعصار. |
| الصفدي: | كان أوحد زمانه إمامًا في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب. |
| ابن النجار: | كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، ثقة حجة نبيلًا غزير الفضل، نزها ورعًا عابدًا على قانون السلف. |

## الخرقي صاحب المختصر:

**الخرقي ومصنفه:** أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحنبلي، وُلد ونشأ ببغداد وكان من كبار أئمة الحنابلة، وأشهر مصنفاته «المختصر في الفقه» وهو المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني، وهو من أهم المتون في فقه الحنابلة، وقدم دمشق في آخر حياته ومات بها سنة ٣٣٤هـ.

## كتاب المغني ونسبته إلى المختصر:

**نص المقدمة:** المغني هو شرح لمختصر الخرقي كما أثبته المؤلف في مقدمته حيث يقول: «ثم رتبت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، لكونه كتابًا مباركًا نافعًا ومختصرًا موجزًا جامعًا ومؤلفه إمام كبير صالح ذو دين».

**خصائص المغني:** هذا الكتاب من أجلّ كتب الحنابلة وأوسعها شرحًا، ويقع في خمسة عشر مجلدًا، وهو أحد أهم شروح مختصر الخرقي وأوسعها جمعًا وأوفاها شرحًا، جمع بين غزارة المادة العلمية ورقة العبارة، فلم يجنح إلى غريب الألفاظ ولم تقع في عباراته جمل ركيكة.

## منهج ابن قدامة في المغني:

**مقارنة المذاهب الدارسة:** كان ابن قدامة يجنح إلى المقارنة بين المذاهب الفقهية، ويهتم بذكر أقوال أصحاب المذاهب الدارسة كالليث بن سعد وابن جرير الطبري وأبي ثور وابن أبي ليلى والثوري والنخعي وعطاء.

**ذكر الأدلة والترجيح:** كان يذكر أدلة كل فريق، ويعقب بأدلة الحنابلة أو القول الراجح ثم يذكر سبب اختياره، ولم يكن متعصبًا لمذهبه بل يرجح أحيانًا أقوال غير الحنابلة إن رأى دليلها أقوى.

**مكانة الكتاب ونطاقه:** الكتاب من أجلّ كتب الفقه المقارن، يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب عتق أمهات الأولاد، ومسائله قاربت تسعة آلاف.

## ثناء الأعلام على المغني:

**ابن مفلح وعز الدين:** قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد، وقال عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما.

**شهادة عز الدين وتأييد الذهبي:** نُقل عن عز الدين أنه قال: «لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة من المغني»، وأكد الذهبي كلامه فقال: صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي ورابعها التمهيد لابن عبد البر.

## 2 الفصل الثاني: الفقه المقارن:

**الفقه لغة:** مصطلح الفقه المقارن مكون من كلمتين: فقه ومقارن، أما الفقه في اللغة فهو الفهم، وقيل هو الفهم للأمور الدقيقة كفهم مسألة صعبة، أما الأمور التي تعرف بدون إعمال فكر فلا تسمى فقهًا، ولذا لا يصح أن يقال: فقهت أن الأرض تحتنا، وقيل هو الفهم مطلقًا، ومنه قوله ﷻ: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» ، ثم صارت كلمة الفقه علمًا على علم فقه الشريعة، ولذا يسمى العالم به فقيهًا.

MAPA 01105405478

**المقارن لغة:** المقارن مأخوذ من الفعل قرن، ويطلق على معان منها: الجمع، كقولك قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما، ولذلك سمي عقد الزواج بالقرآن لأنه يجمع بين الزوجين؛ ومنها الوصل والمصاحبة؛ ومنها المساواة؛ ومنها المقابلة، يقال: قارن بين الوجوه والأقوال إذا قابل بينها.

## تطور مصطلح الفقه وتعريفه الاصطلاحي:

**الفقه عند السلف:** كان الفقه عند السلف شاملًا لكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من الاعتقادات والوجدانيات والعمليات، ولذا عرفه أبو حنيفة بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها في أي ناحية من هذه النواحي، وألف كتابه الفقه الأكبر.

**عصر التدوين:** لما جاء عصر التدوين دُوّن كل علم باسمه، فسُمي العلم الخاص بالعقائد علم الكلام، وسُمي العلم الخاص بمكارم الأخلاق علم الأخلاق، وبقي القسم الخاص بالأحكام العملية وهو علم الفقه.

**التعريف الاصطلاحي:** **علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية** .

**الأحكام:** الأحكام الشرعية التي تحتاج معرفتها إلى دليل، كأن المودع أمين على ما تحت يده فلا يضمن هلاكها إلا إذا قصر.

**الشرعية:** أنها مستفادة من أمر الشارع صراحة أو دلالة أو استنباطًا.

**العملية:** أنها متعلقة بأفعال الناس كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، وبذا تخرج الأحكام الاعتقادية والأخلاقية.

**الأدلة التفصيلية:** ما ورد في القرآن والسنة من الآيات والأحاديث الدالة على الحكم مباشرة، ويلحق بهما الإجماع والقياس.

## تعريف علم الفقه المقارن وعلم الخلاف:

**تعريف الفقه المقارن:** **معرفة أقوال الفقهاء في الفروع وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشة مع المقارنة بينها لمعرفة القول الراجح بدليله** .

MARA 01054054078

**علم الخلاف:** يطلق على علم المقارنة مسمى علم الخلاف، وعُرف بأنه: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية.

## مكانته وأثره في النهضة الفقهية:

**أهميته المعاصرة:** أصبح الفقه المقارن أحد أهم العلوم المعاصرة وأسباب النهضة الفقهية الحديثة، فمن مظاهرها دراسة الفقه على طريقة المقارنة بين المذاهب مما يخفف من غلواء التعصب المذهبي ويقرب بين المسلمين.

**أسس الترجيح:** دارس الفقه المقارن يرمي إلى الوصول إلى الصواب بغض النظر عن قائله، ويتبع أسس الترجيح وهي: قوة الدليل، ثم دفع المفسدة، ثم جلب المصلحة.

## 3 الفصل الثالث: أسباب الاختلاف وفقه الخلاف:

**المعنى اللغوي:** الاختلاف في اللغة مأخوذ من الفعل خلف، وأصوله ثلاثة: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، وخلاف قُدّام، والتغير، والاختلاف والمخالفة والخلاف أن يأخذ كل واحد طريقًا غير الآخر، كما أن الاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل.

**المعنى الاصطلاحي:** هو تردد الأقوال في المذاهب المختلفة أو في المذهب الواحد في الفروع الفقهية لوجود سبب يقتضي ذلك، وعُرف بأنه افتعال من الخلاف وهو تقابل بين قولين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه، أو هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل، وليس مراد الفقهاء التنازع والتناحر وإنما الوصول إلى الحق وفهم النص على حقيقته، ومن هنا كان الواحد منهم ينزل على رأي صاحبه إذا رآه صوابًا.

**مشروعية الخلاف في العهد النبوي:** الخلاف بين العلماء في الفروع ليس حديثًا بل هو موجود منذ عهد النبي ﷺ، حيث اختلف الصحابة في فهم النصوص ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، ولم ينههم عن ذلك بل كان يقر من يراه موافقًا للوحي وقد يقر الفريقين.

**دليل من السنة:** قال ﷺ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف واحدًا منهم، فهذا مثال على وجود الخلاف في الفرع للاختلاف في

الفهم، فمن أخذ بالظاهر لم يصل إلا في بني قريظة، ومن أخذ بالمعنى فهم أن المراد الإسراع فصلى ثم تابع السير، وقد أقر النبي ﷺ الفريقين على اجتهادهما.

**أجر الاجتهاد:** قال ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» .

## أسباب اختلاف الفقهاء:

**١. الاختلاف في فهم النص:** من حيث كونه عامًا أو خاصًا، ومطلقًا أو مقيدًا، ومجملًا أو مبينًا. ومثاله الاختلاف في الرقبة المطلوب عتقها في كفارة الظهار، حيث قال ﷻ: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» ، فلم تحدد صفة الرقبة، فمنهم من أخذ بالإطلاق وقال تجزئ أي رقبة ولو كانت كافرة، ومنهم من قيدها بالإيمان بناءً على النص في كفارة القتل في قوله ﷻ: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» ، والخلاف هنا مبني على عدم ظهور النص في كفارة الظهار بل كان مطلقًا، وقد ورد في كفارة اليمين نص مطلق: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» ، وفي كفارة القتل نص مقيد بالإيمان، ومن هنا وقع الخلاف في اشتراط صفة الإيمان.

**٢. الاختلاف في فعل الرسول ﷺ:** فكثيرًا ما يقع الفعل من النبي ﷺ في بيان فرض، ويصاحب الفعل فعل آخر يختلف الفقهاء فيه: هل وقع على سبيل الوجوب أو الندب؟ ومثاله غسل النبي ﷺ للوجه مع غسله لجزء مجاور، أو مسحه الرأس ومسح جزء مجاور له، وبناء على ذلك وقع الخلاف في تخليل اللحية، حيث يجعله المالكية واجبًا ولا يراه كذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، ومثاله أيضًا التحصيب وهو النزول بالأبطح بعد النفر من منى، حيث يراه بعض الصحابة مندوبًا ويراه آخرون أنه وقع اتفاقًا ولا حكم له.

**٣. الاختلاف في الألفاظ المشتركة:** حيث يؤدي ذلك إلى اختلاف الفقهاء في المراد منها، كما في لفظ «القرء» الذي يعني في اللغة الطهر والحيض، وهو ما ورد في قوله ﷻ:

«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» ، ومن هنا اختلف الفقهاء في العدة بين قائل إنها ثلاثة أطهار وقائل إنها ثلاثة حيضات، ومثله لفظ «النكاح» في قوله ﷻ: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» ، هل يراد به العقد أو الوطء؟ فمن قال المراد العقد حرمها بمجرد العقد ولم تحرم عليه من زنى بها الأب، ومن قال المراد الوطء لم تحرم عليه إلا بالدخول وتحرم عليه من زنى بها الأب.

٤. **الألفاظ بين الحقيقة والمجاز:** حيث يرد اللفظ في النص ولا يعلم قطعًا هل ورد على سبيل الحقيقة أم المجاز؟ كما في لفظ النكاح السابق فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ومن هنا كان الخلاف في المرأة التي نكحها الأب: هل يقصد به الوطء فتحرم به ولو لم يكن عقد، أم يراد به العقد فتحرم بمجرد العقد ولا تحرم بالوطء ولو حدث بطريق الزنا.

٥. **الاختلاف في الأحاديث الواردة:** لاختلافهم في أنواع من الأحاديث وشروط قبولها، كما في الآحاد والمرسل والضعيف، ومنها الخلاف في تولي المرأة نكاح نفسها: فهناك من أخذ بحديث الآحاد الوارد عن عائشة رضي الله عنها: قال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، وهم الجمهور وقالوا لا تتولى المرأة نكاح نفسها ولا غيرها، وهناك من لم يأخذ به وأجاز لها تولي عقد النكاح عن نفسها وعن غيرها وهم الحنفية؛ لأن عائشة رضي الله عنها روت الحديث وعملت بخلافه فزوجت بنت أخيها عبد الرحمن، فكان الحديث عنها ضعيفًا أو منسوخًا لأنها لا تعمل بخلاف ما روت إلا لعلة.

**قصة فقهاء العراق:** ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء: أخذ كل واحد بحديث مفرد اتصل به ولم يتصل به سواه، فيأخذ بالحديث الذي رواه وعلمه فأفتى به ولم يصله الحديث الآخر، ومن أشهر ما وجد في ذلك قصة اختلاف فقهاء العراق الكبار في مسألة واحدة، فقد روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال: قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى

رسول الله ﷺ عن بيع وشرط» ، فالبيع باطل والشرط باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة فأعتقها وذلك حين شرطوا الولاء لهم» ، فأجاز النبي ﷺ البيع وأبطل الشرط، فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعت بعيرًا وشرط لي حملانه إلى المدينة» ، فالبيع جائز والشرط جائز، فهنا كانت أحاديث متفرقة في وقائع مختلفة، ووصل كل فقيه حديث منها فحكم به لأنه صح عنده ولم يصله الآخر، ولو وصله لربما كان له رأي مخالف.

٦. **الاختلاف في فروع الإجماع والقياس:** حيث إن لكل مذهب طريقته في الأخذ بالإجماع وشروطه ومستنده، والإجماع السكوتي وشروطه، وكذا شروط القياس وأركانه، مما يؤدي إلى الخلاف في الفروع.

⚠ ٧. **التعارض الظاهري بين النصوص:** لوجود الناسخ والمنسوخ، أو تبدو متعارضة في الظاهر ويمكن الجمع بينها، ومن ذلك مسألة نكاح المحرم فقد اختلف الفقهاء على قولين:

| الرأي: | البيان والدليل: |
| --- | --- |
| **الحنفية (وبه قال عطاء وعكرمة):** | نكاح المحرم صحيح، ولا يمنعه إحرامه من عقد النكاح وإن منعه من الجماع؛ استدلوا بما رواه جابر أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. |
| **المالكية والشافعية والحنابلة (وبه قال الليث والأوزاعي):** | المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن عقد وهو محرم فالعقد باطل ويفسخ؛ استدلوا بما رواه يزيد بن الأصم أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، وما رواه عثمان بن عفان أنه قال: قال ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» . |

٨. **الاختلاف في مصادر الفتوى:** كالاستحسان والاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل وسد الذرائع وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والعرف، حيث يأخذ بعض

الفقهاء بأحد هذه المصادر ولا يأخذ به آخرون، ومن ذلك قول الشافعية: إن أقل الحمل ستة أشهر؛ لأنه أقل ما قيل في المسألة.

**٩. الخلاف في معنى الحرف:** مثل حرف «في» أو «أو» أو الباء، ولذا كان خلافهم في مقدار الممسوح في الرأس: الربع أو البعض أو الكل، تبعًا لاختلافهم في المراد بالباء في قوله ﷻ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» .

**١٠. الاختلاف في صيغ الأمر والنهي:** كصيغة افعل وصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وصيغة لا تفعل، فهل تكون للوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة عند عدم القرينة؟ ومن هنا اختلفوا في حكم الإشهاد على البيع وكتابة الدين في قوله ﷻ: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» ، فمنهم من جعل الأمر للوجوب ومنهم من جعله للندب والإرشاد.

**مثال النهي بين التحريم والكراهة:** وكذا خلافهم في الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيع أخيه، فقد نهى عن ذلك في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: قال ﷺ: «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» ، فاختلفوا في حكم ذلك تبعًا لخلافهم في المراد بالنهي: هل هو على الجزم فيكون حرامًا ويبطل البيع والخطبة، أو على الكراهة فيكون مكروهًا فقط؟

**١١. وجود العام والخاص:** فهناك النص العام الذي يشمل الجميع ويأتي نص آخر مخصص له، وهنا يختلف الفقهاء في دلالة المسألة بناءً على اختلافهم في العام بعد التخصيص: هل دلالته قطعية أو ظنية؟ ومن أمثلة الخلاف بسبب العموم والخصوص ما ورد من زكاة الخارج من الأرض: هل يشترط فيه بلوغ النصاب أو تجب الزكاة أيًّا ما كان مقداره؟

## فقه الخلاف بين الأئمة:

**الاختلاف في الفروع لا الأصول:** الفقهاء اختلفوا في الفروع ولم يختلفوا في الأصول؛ فهم متفقون فيما جاء فيه نص قاطع، وخلافهم في غير ذلك، فمثلًا هم متفقون على وجوب الصلاة، وأن الظهر أربع ركعات والعصر كذلك، ومتفقون في كيفية الركوع والسجود والجلوس للتشهد، واختلفوا في بعض فروع الصلاة كحكم قراءة الفاتحة والبسملة والجهر بها وقراءة سورة بعد الفاتحة والقراءة خلف الإمام وأحكام السهو، ومتفقون على وجوب الزكاة ويختلفون في بعض أنواعها مما لم يرد فيه نص صريح كزكاة الخضروات والفواكه وحكم زكاة الصبي والمجنون، ومتفقون على مشروعية البيع ويختلفون في حكم بعض أنواعه كالتسعير وبيع الزروع والثمار المتلاحقة والبيع بالمعاطاة.

**قاعدة ظهور الاتفاق والخلاف:** يلاحظ مما سبق أن الفقهاء حينما يجدون النص الصريح قطعي الثبوت والدلالة يظهر اتفاقهم؛ لأن لا حكم يعلو فوق حكم الله ورسوله، أما الخلاف فإنه يكون حيث لا يوجد نص صريح أو قطعي الثبوت والدلالة، فمتى وقعت الظنية في الثبوت أو الدلالة ظهر الخلاف، أو لم يوجد دليل إلا قياس أو معقول.

**الخلاف ليس هوى:** الخلاف بينهم له أسبابه ولم يكن لمجرد الهوى والتشهي أو لإشباع ملكة الجدل، ومن يتصفح كتب الفقه وأصول الفقه تظهر له هذه الأسباب بوضوح.

**حكمة الله في الخلاف:** حكمة الله اقتضت هذا الخلاف، فلو أراد الله أن يتوحد الجميع على رأي واحد لفعل، ولكن في هذا الخلاف ثراء وتنوعًا يفيد في تطور الحياة وتجدد الفقه وملائمة أحوال الناس المتغيرة؛ فالتشريع الإسلامي مرن ويتناسب مع كل الظروف والبيئات، فمثلًا في قوله ﷻ: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» يعلم الله أن هذا اللفظ مشترك وأنه سيؤدي إلى الخلاف، ولو أراد أن يجمع الناس على معنى واحد لنزلت الآية قاطعة فقال مثلًا ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، ولكن نزلت بهذا اللفظ المشترك لتدعم حكمة الله في الخلاف، ولا يعني هذا أن الشرع يقر كل اختلاف على وجه الإطلاق، وإنما المقصود أن يربي الناس على فقه الخلاف وأن تكون لكل وجهة نظره التي تحترم طالما كانت في دائرة الشرع.

**أدب الخلاف:** الفقهاء في خلافاتهم لم يخرجوا عن حدود أدب الخلاف، ولم يمنعهم ذلك من تقدير بعضهم لبعض واعتراف كل منهم بالفضل للآخرين، وكانت مناظراتهم بهدف الوصول إلى الحق لا الوثوب على الخصم.

MANARA 01054054178

# MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



# نُسخة غير كاملة
# معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

**0110 540 5478**

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

## دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **الفقه المقارن (عبادات)** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

## تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478